

Annexe 12

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE



Coordination Provinciale du Maniema

Kindu, le 26/06/2025

N°...13.../FPC/CP-MMA/2025

EXERCICE 2025



Concerne : Demande de déclaration des matières
taxables FPC/Maniema

TRANSMIS copie pour information à :

- Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle ;
 - Monsieur le Directeur de Taxation de la Redevance FPC ;
 - Monsieur le Directeur de Coordination des Provinces FPC
- (Tous) à KINSHASA/GOMBE

✓ A Monsieur le Superviseur de la Société
CANAL+ RDC/Maniema à KINDU

Monsieur le Superviseur,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous signifier ce dont l'objet est mieux identifié en concerne et ce, conformément aux dispositions de l'Article 6 alinéa 1 et 2 de l'Arrêté Ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 Avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance advalorem due au FPC et vous en souhaitons bonne réception.

En effet, après vérification des statistiques des recettes payées par les redevables assujettis au FPC Maniema en titre des redevances sur les factures des prestations publicitaires, il en ressort, sauf erreurs de notre part, que la Société CANAL + n'a pas encore fournie la déclaration des matières taxables sollicitées qu'elle réalise sur :

- Le signe graphique sur tout support ;
- Publicité murale ou décoration ;
- Les affiches et dépliants ;
- Panneau publicitaire ;
- Calendriers,

- annex*
- Thirts-shat (polo) et parasols ;
 - Jingle publicitaire à la radio ;
 - Action promotionnelle de kits complets avec caravane motorisée et autres engins roulants du 13/06/2025 dans la Ville de Kindu.

Ce faisant, nous vous demanderons de bien vouloir nous transmettre votre déclaration détaillée des matières ci-dessus constatées pour l'exercice 2025. Cependant, un délai de 5 jours vous est accordé pour permettre l'établissement de note de débit du FPC pour valoir ce que de droit.

Superviseur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Veuillez recevoir, Monsieur le

Elias LUMUMBA DJUNGA

Chef de Bureau Principal





Coordination Provinciale de Maniema

NOTE TECHNIQUE DE TAXATION N° 023 /FPC/CP-MMA/2023
A L'ATTENTION DE LA SOCIÉTÉ CANAL+ RDC/ MANIEMA

Période considérée : Exercice 2020, 2021, 2022 et 2023

- **Concerne :** Paiement de 5% des redevances ad valorem dues au FPC sur les factures des prestations publicitaires.
- **Constat :** Nous référant aux Arrêtés Ministériels n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 Avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au FPC et n° 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 Février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires, il a été constaté ce qui suit :
 - Signes graphique sur tout support,
 - Les affiches et dépliants
 - Les parasols
 - T-shirts
 - Connexion Internet
 - Points de vente
 - Vente Promotionnelle des produits CANAL+
 - Calendrier et Autres etc.

Montant à payer soit : $3000 \$ \times 4 \text{ ans} = 12\ 000 \$$
(Nous disons Dollars américains Douze mille)

- **Conclusion :** Il y a taxation d'office par défaut de déclaration des matières taxables (Cfr Arrêté, 029 article 6 alinéa 6)
En foi de quoi, nous dressons cette présent au jour et moi ci-dessus en vue de permettre l'établissement de note de débit du FPC pour servir ce que de droit.



Elias LUMUMBA DJUNGA
Chef de bureau principal

Annexe (3)

EXERCICE 2018 et 2019

AE/100/15/N°

000376



FPC / 17 ANIEMA

Réceptionnée, le / /

Par :

Signature :

NOTE DE DEBIT

Département de la Région Provinciale du Maniema / Kinshasa

A remplir par le service taxateur

- N° PV ou Note de Taxation :

Nom ou Raison Sociale du Redevable :

- Acte(s) générateur(s) :

Avenue/Rue N°

- Nombre d'acte(s) :

Commune :

- Arrêté Ministériel n° du

- Montant taxé : (en chiffres)

- (en lettres)

- Date de la Taxation : / /

Signature de l'Agent Taxateur

- Nom de l'Agent taxateur :

- Qualité :

A remplir par le service ordonnateurMontant ordonnancé est à verser au compte RAWBANK n° : 05100-05173-01009825609-78 USU
05100-05173-01009825618-51 CDF(en chiffres)

(en lettres)

Date d'ordonnancement :

Signature de l'Ordonnateur

Date limite de paiement :

Nom et Signature de l'ordonnateur :

A remplir par le service d'apurement

Mode de paiement :

a. Espèces b. Chèque Bancaire c. Ordre de paiement d. Ordre de Virement

Montant : (en chiffres) (en lettres)

Banque : Référence document : du

Nom de l'Agent du service d'apurement :

Date : Nom et signature du
Chef de Bureau Mobilisation de la Redevance

Scellé

Nom et signature du Coordonnateur Provincial

Il faut mentionner dans le bordereau de versement les noms du redevable ainsi que le numéro de la note de débit payée.

Annexe (4)

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE



Kindu, le 22/06/2023

N° 45./FPC/CP-MMA/2023

Coordination Provinciale de Maniema

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle ;
- Monsieur le Directeur de Taxation de la Redevance du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Coordination des Provinces du FPC

(Tous) à Kinshasa / Gombe

A Monsieur le Directeur Général de la Société
CANAL+ RDC
à Kinshasa/ Gombe.

Concerne : Observation relative au paiement et
taxation des redevances dues au FPC

Monsieur le Directeur Général;

Nous accusons réception des preuves de paiements des redevances dues au FPC du premier, deuxième et troisième trimestre exercice 2019 versés à la RAWBANK par la société CANAL+ RDC au compte spécial du FPC dont le contenu a retenu notre meilleure attention et vous en remercions.

En effet, nous notons de l'exploitation de votre précitées; en réaction, après vérification des statistiques des recettes payées par CANAL+ au compte du FPC, il en ressort sauf erreur de notre part, que CANAL+ votre société n'aurait pu payer jusque-là les redevances du FPC à la Coordination Provinciale du Maniema à partir des années 2020, 2021, 2022 et exercice 2023. Par ailleurs, dans vos preuves de paiement exercice 2019, il n'a pas été signifié le paiement de l'ensemble des Provinces dans la note de débit corrélatrice ordonnancée par la direction Générale FPC à Kinshasa.

Ce faisant, nous venons de vous transmettre sous-plis la note de taxation des redevances à payer partant de l'exercice 2020, 2021, 2022 et 2023 pour compte de la Coordination Provinciale FPC Maniema. Cependant, un délai de 15 jours est accordé en fin de régulariser la situation de votre entreprise sous peine des pénalités et taux d'accroissement prévus par la loi en la matière. (Cfr Arrêté n° 029, article 17 tiret 8)

l'assurance de notre parfaite collaboration.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général,



Elias LUMUMBA DJUNGA

Chef de Bureau Principal

Anne 6

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE



Coordination Provinciale du Maniema

**NOTE TECHNIQUE DE TAXATION N° 11.../FPC/CP-MMA/2025 A L'ATTENTION
DE L'AGENCE DE PUBLICITE C.I.S /POUR COMPTE DE CANAL+**

Période considérée : Septembre 2025

- **Concerne** : paiement de 5% des redevances ad volarem dues au FPC sur les factures des prestations publicitaires réalisées dans la ville de Kindu.
- **Constat** : Nous référant aux Arrêtés Ministériels n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 Avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad volarem due au FPC et n°015.CAB/MIN/CA/2012 du 11 Février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires ; il a été constaté ce qui suit :

❖ **Matières taxables**

- Panneaux Proximos avec impression en caractères publicitaires des actions CANAL+ (Le plus beau terrain de sport, films d'émotion sur CANAL+ et Cinéma, Bad Boys Ride or die etc...) ;

Montant à payer soit : 600\$ (nous disons six cent dollars américains)

- **Conclusion** : Il y a taxation d'office par défaut de déclaration des matières taxables (cfr Arrêté 029, article 6 alinéa 6).

En foi de quoi, nous vous adressons la présente au jour, mois et année ci-dessus en vue de permettre l'établissement de note de débit du FPC pour servir ce que de droit.



Fait à Kindu, le... 18.../ 09 /2025

Elias LUMUMBA DJUNGA

Chef de Bureau Principal



Coordination Provinciale du Maniema

Kindu

Année de (7)

AF/100/15/N° 0000120

Réceptionnée, le / /

Par :

Signature :

NOTE DE DEBIT

I. A remplir par le service taxateur

- N° PV ou Note de Taxation :
- Acte(s) générateur(s) :
- Nombre d'acte(s) :
- Arrêté Ministériel n° du
- Montant taxé : (en chiffres) **\$: 2400-**
- (en lettres)
- Date de la Taxation : / /
- Nom de l'Agent taxateur :
- Qualité :

EXERCICE 2023

Nom ou Raison Sociale du Redevable : **C. A. A. KINAN**

Avenue/Rue N°

Commune :

Signature de l'Agent Taxateur

II. A remplir par le service ordonnateur

- Montant ordonnancé est à verser au compte RAWBANK n° : 05100-05173-01009825609-78 USD
- 05100-05173-01009825618-51 CDF
- (en chiffres) **\$: 2400-**
- (en lettres)
- Date d'ordonnancement :
- Date limite de paiement :
- Nom et Signature de l'ordonnateur :

Signature de l'Ordonnateur

III. A remplir par le service d'apurement

- Mode de paiement :
a. Espèces b. Chèque Bancaire c. Ordre de paiement d. Ordre de Virement
- Montant : (en chiffres) (en lettres)
- Banque : Référence document : du
- Nom de l'Agent du service d'apurement :
- Date :

Nom et signature du
Chef de Bureau Mobilisation de la Redevance

Sceau

Nom et signature du Coordonnateur Provincial

Faire mentionner dans le bordereau de versement les noms du redevable ainsi que le numéro de la note de débit payée.

Annexe (8)

COORDINATION PROVINCIALE DU MANIEMA

Pour réception de
17/06/2024 C.E COM 74
24/06/2024
17/06/2024

057

VINGT-QUATRE
JUIN

SELEMANI DJUMA

LA COORD. PROV. du MANIEMA

LA COMPAGNIE C.A.A/KINDU

LUMUMBA

KASUKU

MANIEMA

01/06/2024

du 10 Janvier 2024.

Quota de la déclaration de redevances

Quota de la déclaration de redevances

Paiement de 5% des redevances dues en PR sur
les factures des prestations publicitaires:
• Panneaux en bâches; signe graphique sur
tout support (engin roulant, végétal et avion,
les affiches, calendriers et gilets de service; Impressions
publicitaires sur les titres de voyage, P.M ou décoration
montant à payer soit: $200\$ \times 12 \text{ mois} = 2.400\$$

Dollars américains deux mille quatre
cents.

EXERCICE 2023

Il y a taxation de l'Etat par défaut de déclaration
des matières taxables (cf Arrêté n° 027 art. 6 al 6).

17 06 24.



[Signature]

Annexe (9)

Fonds de Promotion Culturelle



Coordination Provinciale du Maniema

Pour réception.
Ce mardi 19/12/2023
C.E. Comy
[Signature]
[Signature]

**NOTE TECHNIQUE DE TAXATION N° 05./FPC/CP-MMA/2023
A L'ATTENTION DE LA COMPAGNIE C.A.A/KINDU**

Période considérée : Exercice 2023

- **Concerne :** Paiement de 5% des redevances dues au FPC sur les factures des prestations publicitaires
- **Constat :** Nous référant aux arrêtés Ministériels n°029/CAB/MIN/CAB/MIN/CA/2012 du 25 Avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance advalorem due au FPC et n°015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 Février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires, il a été constaté ce qui suit :
 - Panneaux en bâches ;
 - Signe graphique sur tout support (Engin roulant, véhicule et avion) ;
 - Les affiches, calendriers et gilets de service ;
 - Impressions publicitaires sur les titres de voyages ;
 - Publicité murale ou décoration.

Montant à payer soit : 200\$ x 12 mois = 2.400\$

(Nous disons dollars américains deux mille quatre cents)

Conclusion : Il y a taxation d'office par défaut de déclaration des matières taxables (cfr Arrêté n°029 article 6 alinéa 6)

En foi de quoi, nous adressons cette présente au jour et année ci-dessus en vue de permettre l'établissement de note de débit du FPC pour servir ce que de droit. En annexe, notre demande de déclaration.



Fait à Kindu, le 14/12/2023

ELIAS LUMUMBA DJUNGA

Chef de Bureau Principal



Coordination Provinciale du Maniema

NOTE TECHNIQUE DE TAXATION N° 05/FPC/CP-MMA/2023
A L'ATTENTION DE LA SOCIETE NOVCOR/MANIEMA
Période considérée : Exercice 2023

Concerne : Paiement de 5% des redevances sur les factures des prestations publicitaires

Constat : Nous référant aux Arrêtés Ministériels n°029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 Avril 2012 Portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au FPC et n° 01/CAB/%MIN/CA/2012 du 11 Février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires, il a été constaté ce qui suit :

- La société NOVCOR Kindu doit 5% des redevances sur les factures des prestations publicitaires réalisées sur :
 - Signe graphique sur tout support ;
 - Panneau fixe
 - T-shirts ou polos ;
 - Ordinateur avec connexion sur internet.

Montant à Payer soit : 70\$ x 12 mois = 840\$

(Nous disons Huit-Cent-Quarante Dollars Américains)

Conclusion : Il y a taxation d'office pour défaut de déclaration des matières taxables
(Cfr arrêté 029 à son article 6 alinéa 6)

En foi de quoi, nous avons dressé cette présente au jour et mois ci-dessus en vu de permettre l'établissement de note de débit du FPC pour servir ce que de droit.



Elias LUMUMBA DJUNGA

Coordonnateur Provincial

Annexe 18



N° d'ordre (*) :
Code redevable (*) :

COORDINATION PROVINCIALE DU MANIEMA

PROCES VERBAL DE TAXATION N° 424 /FPC/CP - MMA/20 23

L'an deux mille : XINGT TROIS le 09/10/2023

Jour du mois de : OCTOBRE

En application de l'ordonnance - loi n°87-013 du 03 avril 1987, du décret 011/30 du 16 juin 2011 et de l'arrêté ministériel d'exécution n° 029 du 25 avril 2012.

Nous soussignés ABGANI KATELE Simon Inspecteur
(s) vérificateur (s) à LA COOP. PROX du fonds de Promotion Culturelle
en mission officielle auprès du redevable SOCIÉTÉ MINIERE MOX CORP

Sis (e) avenue TCHOTABA
n° commune de KASUKU Province MANIEMA

Conformément à l'ordre de service/mission n° 042 du 28 juillet

du 28 juillet au 20 octobre sur base de la fiche déclarative de la
redevance ad valorem n° du

Ou de la déclaration du redevable (voir en annexe) avons relevé ce qui suit :

A. MATIERES TAXABLES

(Voir fiche déclarative ou déclaration du redevable en annexe)

B. TAXATION (calculs)

..... 5% sur les factures des prestations
..... Publicitaires réalisées par
..... Pannepaux Jao
..... somme quip. bureau
..... T-shirt
..... Ordinateur avec connexion internet

C. MONTANT A PAYER

Nous disons (en lettres) : Dollars Américains huit-cent quarante
(840\$)

D. PERIODE CONSIDEREE

EXERCICE 2023

En foi de quoi, nous avons dressé ce procès - verbal au jour et année ci-dessus en vue de
l'établissement de la note de débit du FPC pour servir ce que de droit.

E. AVIS DU SERVICE DE VERIFICATION

Pour la Maison



Fait à Kindu, le 09/10/2023

Inspecteur (s) Vérificateur



CABINET D'AVOCATS

Maître MWANIA LUBUMBA Zacharie

Av. de l'évêché, N°09, Commune de Kasuku à côté du couvent KARIBU à Kindu,
Maniema en République Démocratique du Congo

Téléphone : (+243) 99 44 05 239, (+243) 82 08 66 196

E-mail : Zachariemwani18@gmail.com

ONA : 3318



Annexe (13)

N/Réf 96/CAB-AV/CA-KND/MLZ/2023

Kindu, le 13 OCT 2023

Objet :

Recours administratif

Transmis copie pour information à :

- Son excellence Monsieur le Gouverneur de Province du Maniema ;
 - Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de Kindu ;
 - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Kindu ;
- (Tous) à Kindu

A Monsieur le coordonnateur Provincial des fonds de promotion culturelle au Maniema à Kindu

Monsieur le coordonnateur Provincial,

Ma cliente, la société NOVCORP accuse réception de votre note technique N°05/FPC/CP-MMA/2023 avec en annexe le P.V de taxation N° 124 /FPC/CP-MMA/2023 du 09 octobre 2023 relatif au montant de 840 USD (huit cent quarante Dollars Américains).

En effet, ma cliente plaide pour l'annulation de ladite taxation qui ne concerne nullement son secteur d'activité, les panneaux fixes et signes graphiques visés à tort par votre P.V constituent des éléments d'identification obligatoire reprenant la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'identification Nationale et le RCCM de ma cliente comme société commerciale et comme tels, ils échappent à votre taxation au regard de l'article 5 de l'arrêté ministériel N°029/CAB/ MIN/CA/2012 du 25 Avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au FPC.

Par ailleurs, la taxe sur l'ordinateur avec connexion internet non seulement relève du secteur de poste, télécommunication et nouvelles technologies d'information et de la communication, mais aussi elle concerne les personnes physiques et morales qui exploitent l'internet comme fonds de commerce, tel est le cas de cybers et bureautiques publics, outre le fait que ladite taxe est en amont